

제435회 국회
(임시회)정무위원회회의록
(법안심사제1소위원회)
(임시회의록)

제 2 호

국 회 사 무 처

일 시 2026년5월14일(목)

장 소 정무위원회소회의실

의사일정

- 개인정보 보호법 일부개정법률안(민병덕 의원 대표발의)(의안번호 2207858)
- 개인정보 보호법 일부개정법률안(고동진 의원 대표발의)(의안번호 2208904)

상정된 안건

- 개인정보 보호법 일부개정법률안(민병덕 의원 대표발의)(의안번호 2207858) 1
- 개인정보 보호법 일부개정법률안(고동진 의원 대표발의)(의안번호 2208904) 1

(09시27분 개의)

○소위원장 강준현 의석을 정돈해 주시기 바랍니다.

성원이 되었으므로 제435회 국회(임시회) 정무위원회 제2차 법안심사제1소위원회를 개회하겠습니다.

그러면 의사일정에 들어가겠습니다.

1. 개인정보 보호법 일부개정법률안(민병덕 의원 대표발의)(의안번호 2207858)

2. 개인정보 보호법 일부개정법률안(고동진 의원 대표발의)(의안번호 2208904)

○소위원장 강준현 의사일정 제1항 및 제2항, 이상 2건의 법률안을 일괄하여 상정합니다.

오늘 심사를 위해서 이정렬 부위원장과 관계 공무원들이 출석하셨습니다.

의사일정 제1항 및 제2항, 이상 2건의 개인정보 보호법 일부개정법률안을 일괄하여 심사하도록 하겠습니다.

법률안의 내용에 대해서는 지난 회의에서 일독을 한 바 있으므로 위원님들의 문제 제기와 의견에 대해서 정부 측에서 먼저 설명해 주시기 바랍니다.

○개인정보보호위원회부위원장 이정렬 부위원장 이정렬입니다.

먼저 지난 소위에서 개인정보위원회의 막중한 역할과 책임 그리고 개인정보 보호에 사명을 갖고 임하라는 위원님들의 고견을 아주 감사하게 받아들이고 저와 전 직원이 명심하고 실천하도록 하겠습니다.

지난 소위와 법안 보고·협의하는 과정에서 여러 위원님께서 제기해 주신 의견을 반영해서 위원회에서 세 가지 수정안을 보고드리고자 합니다.

먼저 첫째로 소위자료 27쪽에 보면, 제28조의12제3항 부분인데요. 위험요인 평가, 당초에는 위험요인 평가를 위원회가 필요하다고 인정하는 경우 할 수 있고 자료도 제출하도

록 할 수 있다 이렇게 임의조항으로 되어 있는데 이 부분은 정보주체의 권리보장에 문제가 있다 해서 의무화로 바뀌어야 된다는 고견을 주셨습니다. 그래서 ‘제출하도록 하여야 한다’로 수정하는 것이 좋겠습니다.

두 번째로 소위자료 41쪽에 보면, 제28조의14항 특례 제한 1항과 3항 부분인데 개인정보보호위원회의 심의·의결을 받아 AI 특례 이용을 허용받았다 하더라도 거짓 등으로 심의·의결을 받았거나 중대한 사정 변경 요건을 충족하지 못하게 되는 경우 등에는 전부 또는 일부 제한할 수 있다 이렇게 되어 있던 것을 아주 중대한 사안이므로 모두 전부 제한하여야 한다면 의견을 저희들이 반영하는 게 좋겠습니다. 그래서 수용하겠습니다.

그리고 소위자료 33쪽에 28조의15 적용 제외 관련해서 AI 안전 특례의 적용범위가 이용에 한정되므로 제3자 제공은 당초에 포함하고 있지 않습니다만 이를 보다 명확하게 하고 불가피하게 AI 기술 개발을 위해 위탁할 수밖에 없는 경우에는 처리 위탁에 한한다, 그 경우에만 적용을 제외한다로 명확하게 하는 것이 좋겠다는 의견이 있어 이를 법안에 반영하겠습니다. 그래서 이상 3건을 위원님께서 주신 의견을 적극 수용해서 위원회가 안전하게 관리하겠습니다.

위원회의 이번 개정안은 AI 대전환 시대에 다양한 분야에서 우후죽순처럼 나오고 있는 여러 가지 활용 입법들을 관계 부처 협의하에 우리 위원회 책임하에서 안전 특례로 엄정하게 관리하려고 하는 것입니다. 위원회가 국민의 개인정보를 안전하게 보호하는 컨트롤타워로서 역할과 책임을 더 명확하게 해 나가겠습니다.

감사합니다.

○소위원장 강준현 관련해서 위원님들의 의견을 듣도록 하겠습니다.

존경하는 이현승 위원님.

○李憲昇 위원 개인정보보호위원회에서 우리 소위에서 나온 안들에 대해서 긍정적인 검토를 해 가지고 답변을 주셔서 대단히 고맙습니다.

다 좋은데 맨 마지막, 세 번째 부분이요. 제28조의8 개인정보를 국외로 처리 위탁하는 경우에 한한다, 여기까지도 좋습니다. 그런데 저희들이 처리 위탁을 위해서 데이터를 해외에 넘겼을 때 위탁 업무가 끝나고 그 자료가 그대로 보존이 되든지 우리가 다시 가져와야 되는데 그 상태로 남아 가지고 혹시 외국에서 다른 용도로 그게 악용 내지는 이용될까 봐 제가 좀 걱정스럽거든요. 그런 경우가 생길 수도 있겠지요?

○개인정보보호위원회부위원장 이정렬 말씀 올리겠습니다.

지금 AI 특례에 대해서는 사실은 대부분 영세한 업체들이 많기 때문에 국내외 협업이 필요한 상황이라 업무 위탁을 제한하기는 어려운데요. 위원님 말씀하신 대로 업무 위탁이라고 할 때는 개인정보 보호법 제26조에 엄격하게 요건을 규정하고 있고 그 목적 외로 사용하는 경우에는 5년 이하의 징역과 벌금에 처하도록 되어 있고요. 그리고 위탁자가 수탁자와 계약을 통해서 하게 되면 그 계약 범위 내에 있어야 되고 관리감독 의무가 있습니다. 만약 위탁자가 A 업체가 위탁을 한 경우에 관리감독을 소홀히 할 때는 과징금 3%까지 때릴 수 있고 기타 과태료까지 해서 다른 모든 규정이 적용됩니다.

그리고 중요한 것은 저희 위원회가 심의·의결 과정에서 위탁자와 수탁자가 우리나라와 동일한 정도의 보호 역량을 갖고 있는지, 그것이 외국에서도 지켜질 수 있는지를 엄중하게 보고 심의·의결하도록 하겠습니다.

○**李憲昇 위원** 하여튼 그 규정을 외국에서 위반했을 경우에 별도 페널티 규정이 마련되어 있다 이 말씀이지요?

○**개인정보보호위원회부위원장 이정렬** 예, 있습니다.

엄중하게 관리하겠습니다.

○**李憲昇 위원** 잘 알겠습니다.

○**소위원장 강준현** 존경하는 박범계 위원님.

○**박범계 위원** 하루도 못 가서 행복한 박범계입니다.

일단 개인정보보호위원회 위원장님이 정보통신의 전문가라는 점 그리고 어제 의원실로 와서 소상하게 개인정보보호위원회가 AI산업 발전을 범국가적으로 추진하는 데 한 축을 담당하면서 동시에 개인정보보호의 대의를 살리는 합리적 통제의 역할을 제대로 수행하겠다는 다짐을 한 점을 높이 평가합니다.

이미 개별법에서 AI산업 발전을 위해 개인정보를 활용하는 수위가 이미 물꼬가 터지듯이, 붓물이 터지듯이 통과가 다 된 게 현실입니다. 그런 현실에서 뭔가 국가기관이 전체적인 통합적 시각을 갖고, 특히 개인정보보호라는 시각을 갖고 합리적인 통제와 개방을 함께 고찰할 수 있는 그런 기관이 필요하고 개인정보보호위원회가 적절하게 임무를 수행하는 것이 맞다라는 생각이 일단 들고요.

그다음에 오늘 몇 개의 수정안들도 의무조항으로 고친 거 등등, 개인정보처리 제한을 재량조항에서 의무조항으로 고친 것 등등의 것도 역시 진일보했다는 생각이 듭니다.

마지막으로 당부의 말씀을 드립니다.

우리가 AI 반도체와 관련해서 새로운 미래세대를 목격하고 있고 그 미래가 어떻게 펼쳐질는지 가늠하기 어려운 것이 현실입니다. 그러나 AI와 반도체가 결합된 현재의 초과세수 초호황 상황에서 국가적인 경제적 이익을 더 극대화해야 된다는 목표는 버릴 수 없는 전략적 목표인 건 틀림이 없습니다.

그럼에도 불구하고 AI와 반도체의 결합에 따라 펼쳐질 그 미래가 과연 국민 개개인의 권리와 의무의 관점에서 과연 아름다운 사회가 될는지 혹은 정보의 초격차가 벌어져서 대부분 사람들의 인권이 침해되고 소외되고 소수가 그 이익을 독점하는 그런 사회가 될는지 그것은 잘 가늠하기가 어렵습니다. 그런 측면에서 개인정보보호위원회의 위원장님을 포함해서 여기에 주무 부서의 여러 공직자들께서 이 법이 통과가 되더라도 그런 포괄적인, 거시적인 관점으로 잘 관리해 주시기를 당부의 말씀을 드립니다.

하루 만에 행복한 박범계였습니다.

○**개인정보보호위원회부위원장 이정렬** 예, 명심하겠습니다.

○**소위원장 강준현** 추가로 또 의견……

존중하는 강명구 위원님.

○**강명구 위원** 지난 소위에서 언급도 드렸는데 개인정보가 국외로 나가는 문제는 국민들께서 굉장히 민감하게 생각하는 문제이기도 하고, 지난번에 카카오페이가 알리페이에 이용자 개인정보를 무단 제공해 가지고 금감원에서 경고도 받았고 경찰 수사도 하고 있지요. 그렇지요?

○**개인정보보호위원회부위원장 이정렬** 예, 알고 있습니다.

○**강명구 위원** 과태료 처분도 받은 걸로 제가 알고 있는데. 이런 상황 속에서 국외 이

전을 허용해야 한다라는 이유가 제가 듣기에는 좀 불명확한 것 같아요. 그리고 지금 중국처럼 뭐랄까요, 개인정보보호 수준이 낮은 국가들에 갔을 때 검증되지 않은 업체들에게 위탁했다가 혹시나 개인정보가 재유출되거나 무단 열람될 가능성도 있잖아요. 그렇지요? 그랬을 때에, 이런 유출이 발생했을 때 개보위가 뭔가 손쓸 방법이 있나요?

○개인정보보호위원회부위원장 이정렬 위원님 우려에 대해서 저희들이 공감을 하고 있고요. 실제 카카오페이의 알리페이로 내보내는 것은 아마 제가 기억하기로는 위원회도 처분을 했습니다마는 제공입니다. 제삼자 제공이고, 법상 허용되지 않는 것을 하는 것은 명백한 위법 행위라고 판단합니다.

그리고 저희는 두 가지 절차를 갖고 있습니다. 오늘 심의해 주시는 이 안전에 보면 사전적인 심의·의결을 통해서, 전문위원회를 두겠습니다. 거기에서 전문가들을 모셔서 그런 우려가 있는지 그리고 만약에 위탁해서, 일부만 나가는 거기 때문에 그 부분의 그 목적대로 쓰고 있는지를 반드시 보겠다 하는 게 첫째고요. 사전 예방적 조치를 심의·의결로 하겠다, 조건을 붙입니다.

그리고 두 번째는 저희가 이행 실태 모니터링을 반드시 하게 돼 있습니다. 최소한 시작하고 나서 그리고 일이 년 지난 뒤에 반드시 정기 점검을 통해 모니터링해서 위반 사항이 발생하면 아까 처리 제한 같은 것은 당연히 따라가고요. 또 하나는 벌칙이 있으면 형벌 그리고 과징금·과태료 등 법이 정한 모든 엄정한 제재를 하겠습니다.

○강명구 위원 사전 예방 하고 벌칙도 주고 심의 의결을 거쳐서, 사전에 위원회에서 한다?

○개인정보보호위원회부위원장 이정렬 예.

○강명구 위원 이런 문제가 일어나지 않겠다라고 100% 장담할 수 있어요?

○개인정보보호위원회부위원장 이정렬 이거는 케이스 바이 케이스로 심사를 하는 겁니다. 해서 저희들의 통제 범위 내에 있습니다. 저희한테 신청한 경우에 전문위원회를 두고, 위험하면 위험요인 평가도 의무화했고요. 그래서 엄정하게 보겠다. 그리고 저희가 전문가들이 많이 있습니다. 그렇게 활용하겠습니다.

○강명구 위원 위원회에서 100% 장담하신다?

○개인정보보호위원회부위원장 이정렬 저와 전 직원들이 명심하고 책임지겠습니다.

○강명구 위원 어쨌든 수정안이 통과되더라도 심의·의결 과정에서 허점이 생기지 않도록 신중을 기해 주시기를 바라겠습니다.

○개인정보보호위원회부위원장 이정렬 예, 그렇게 하겠습니다.

○강민국 위원 그냥 의결하시지요.

○소위원장 강준현 추가로 의견 없으시면 진행하도록 하겠습니다.

다 끝났는데 어제 마지막에 부칙이 있었는데요, 시행일이 ‘공포 후 1년이 경과한 날로부터 시행’으로 돼 있는데 6개월로……

○개인정보보호위원회부위원장 이정렬 6개월로 합의를 했습니다.

○소위원장 강준현 동의하십니까?

○개인정보보호위원회부위원장 이정렬 예, 동의합니다.

○소위원장 강준현 의사일정 제1항 및 제2항, 이상 2건의 개인정보 보호법 일부개정법률안은 각각 본회의에 부의하지 않고 지금까지 심사한 결과를 반영하여 이를 통합 조정

한 우리 위원회 대안을 마련해서 전체회의에 보고하고자 하는데 이의가 없으십니까?

(「예」 하는 위원 있음)

각각 가결되었음을 선포합니다.

이상으로 법안심사를 마치겠습니다.

오늘 소위원회에서 심사 의결한 법률안의 심사보고, 대안의 작성, 기타 체계·자구 정리 등에 관해서는 소위원장에게 위임하여 주시기 바랍니다.

위원님 여러분 수고 많으셨습니다.

정부 관계자 여러분 수고 많으셨습니다.

○개인정보보호위원회부위원장 이정렬 감사합니다.

○소위원장 강준현 오늘 회의는 이것으로 마치겠습니다.

산회를 선포합니다.

(09시41분 산회)

○출석 위원(10인)

강명구 강민국 강준현 김상훈 김현정 이현승 박범계 박상혁 유동수 이강일

○출석 전문위원

수석전문위원 정명호

○정부측 및 기타 참석자

개인정보보호위원회

부위원장 이정렬

사무처장 양청삼

기획조정관 서정아

개인정보정책국장 이상민